בפני ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26

בעניין:

הליכוד – תנועה לאומית ליברלית
באמצעות עוה"ד אילן בומבך ואח' **ממשרד עו"ד אילן בומבך ושות'** רח' ויצמן 2 (מגדל אמות השקעות, קומה 14)
תל אביב יפו טל': 03-6932090; פקס: 03-6932091
ilan@bombachlaw.co.il

המבקשת;

-נגד-

1. הרשימה המשותפת לכנסת ה-26

המפלגה הקומוניסטית הישראלית
מספר מפלגה 59-900011-4
רח' בן גוריון 39, עכו
טלפון: 048522994
ב"כ אמג'ד שביטה
Amjad.shbita@gmail.com

התנועה הערבית להתחדשות
מספר מפלגה 59-900025-4
ת"ד 4539 טייבה המשולש 40400
טלפון: 09-7997066 : ; 09-7997088
amcmails@gmail.com
ב"כ אוסאמה סעדיה
Saddi_law@yahoo.com

אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי
מספר מפלגה 59-900026-2
נצרת 482 ב 12 רחוב 2013 - ת.ד. 50273 נצרת 16161
משרד: 04-6455070 : נייד: 054-7709401
פקס: 04-6463457
tajamoa48@gmail.com

2. ח"כ עופר כסיף
02-6408125
ocassif@knesset.gov.il

היועצת המשפטית לממשלה
באמצעות ב"כ עו"ד מפרקליטות המדינה – מחלקת הבג"צים, משרד המשפטים, שדרות וולפסון 2, קריית הממשלה ע"ש דוד בן-גוריון ירושלים, ת"ד 49029, מיקוד 9149001 טל': 073-3925590; פקס: 02-6467011
HCJ-dep@justice.gov.il

המשיבים;

בקשה לפסילת הרשימה המשותפת ועופר כסיף

מכוח סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, מתבקשת להפעיל את סמכותה בדבר אישור רשימות מועמדים על פי סעיפים 63 ו-63א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 ("**חוק הבחירות לכנסת**"), ולקבוע כי רשימת המועמדים שהגישה הרשימה המשותפת בבחירות לכנסת ה-26, מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-26 מכוח סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת ("**חוק היסוד**") ולחלופין לקבוע כי המועמד עופר כסיף הנכלל ברשימה המשותפת מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-26 מכוח סעיף 7א לחוק היסוד.

<u>תמצית בקשת הפסילה ועיקרי הטיעון</u>

1. עניינה של בקשה זו במניעת השתתפותה של רשימת הרשימה המשותפת בבחירות לכנסת ה-26, ולחלופין מניעת השתתפותו ופסילתו של המועמד עופר כסיף הנכלל ברשימה המשותפת; והכל בהתאם להוראות סעיף 7א לחוק היסוד, מכוח שתי עילות הפסילה הקבועות בסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, **תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל** וזאת לצד **שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית**. זאת לאור שורה של פעולות והתבטאויות לאורך השנים ובמיוחד בשנים האחרונות, כפי שיפורט להלן.

2. הדברים מקבלים משנה תוקף בנסיבותיה החריגות של העת הזו. מדינת ישראל מצויה במלחמה שנפתחה במתקפת הטרור הרצחנית של ארגון הטרור חמאס ביום 7.10.2023, ובמציאות זו מתחייבת בחינה קפדנית של התבטאויות ומעשים הנוגעים לארגוני הטרור ובמיוחד לארגון הטרור חמאס, בנוגע למאבק המזוין נגד מדינת ישראל, למתן לגיטימציה למאבק כזה, לשלילת אופייה היהודי של המדינה ולעצם זכותו של העם היהודי ביחס לארץ ישראל, לדה-לגיטימציה של מדינת ישראל ולפעולות אקטיביות במישור הבינלאומי הבאות להזיק למדינת ישראל, לאזרחיה ולחייליה.

3. הבקשה נשענת על תשתית ראייתית מצטברת, המשלבת את מטרותיה המוצהרות של מפלגות הרשימה המשותפת ובל"ד בראשן, פעילותה הפרלמנטרית של הרשימה המשותפת וחברי הכנסת מטעם המפלגות המרכיבות אותה, והתבטאויות חמורות ופסולות של ראשיה ומועמדיה, שמסייעות לאויב בשעת מלחמה ויש בפעולות אף תמיכה במאבק מזוין כנגד ישראל.

4. מאז ההליכים הקודמים בעניינה של הרשימה המשותפת או חבריה, הצטברה תשתית עובדתית חדשה ומשמעותית, הכוללת פעילות פרלמנטרית אקטיבית להוצאת כוונותיה, מצעיה, ועקרונותיה מן הכוח אל הפועל באמצעות פעולות פרלמנטריות בכנסת שיש בהם כדי לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וניסיון לשינוי חוקתי של ערכי היסוד של מדינת ישראל, בפרט בדמות **הצעת חוק-יסוד: מדינה דמוקרטית, שוויונית ומשותפת** שקודמה על ידי נציגיה בכנסת ה23 בשנת 2020 [נספח 6 לבקשה] לרבות הגדרת המדינה "**מדינת כל אזרחיה**" (סעיפים 1, 2, 3, 4 להצעת חוק היסוד), "פינוי ההתנחלויות" ו-"**נסיגת ישראל מכל האדמות** הערביות הכבושות מאז 1967 כולל הגולן הסורי ודרום לבנון" (סעיף 5 להצעת חוק היסוד), "**שינוי הסמלים במדינה**" (סעיפים 6 ו-7 להצעת חוק היסוד), ו-"**ביטול חוק השבות**" (סעיפים 8 ו-11 להצעת חוק היסוד); ולצד שורה של הצעות חוק-יסוד המבקשות **לבטל את חוק-יסוד: הלאום**; **להכיר במדינה פלסטינית ולשנות את**

גבולות מדינת ישראל. פעילות זו מצטרפת להצהרותיהם העדכניות של ראשי הרשימה, ובראשם יו"ר בל"ד, בדבר ביטול חוק השבות, שינוי דגל המדינה והחלפת הגדרתה של ישראל כמדינה יהודית.

5. יודגש, כי קיימת תשתית נפרדת ומצטברת חמורה במיוחד בעניינו של המועמד עופר כסיף, אשר נוצרה ברובה במהלך כהונתה של הכנסת ה-25 ולא עמדה לפני בית המשפט העליון בהליכי הפסילה הקודמים בעניינו. אין מדובר עוד בהתבטאות יחידה או בראיות "מכלי שני", כבהליך הקודם, אלא ברצף מתמשך ושיטתי של מעשים והתבטאויות, שבמסגרתו כסיף **סייע לאויב בשעת מלחמה** והעניק לגיטימציה ל"**התנגדות**", ל"**מאבק**" ול"**תגובה**" נגד ישראל; כינה את המבקשים לפגוע בחיילי צה"ל "**לוחמי חופש**"; תמך **בשחרורו של המחבל** מרואן ברגותי, שהורשע בחמישה מעשי רצח ובפעילות בארגון טרור; וקרא לחיילי צה"ל לסרב לבצע פעולות שאותן הגדיר "פשעי מלחמה" ו"ג'נוסיייד".

6. עוד יודגש, עמדותיו של חה"כ כסיף לא נותרו במישור ההצהרתי בלבד. במהלך מלחמת חרבות ברזל פעל כסיף באופן אקטיבי בזירה הבין-לאומית נגד מדינת ישראל, מוסדותיה ונבחריה. הוא תמך בתביעת דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבין-לאומי לצדק ובטענות שלפיהן ישראל מבצעת, כביכול, רצח עם; הוא פנה לתובע בית הדין הפלילי הבין-לאומי בדרישה לחקור ולהעמיד לדין את ראש ממשלת ישראל, שר הביטחון וחברי קבינט המלחמה; הגיש לפרלמנט הבריטי מסמך שבו קרא להרחבת משטר הסנקציות נגד אזרחים ישראלים, רשויות מקומיות ושרים בממשלת ישראל תוך שהפציר בפרלמנט הבריטי לפעול למימוש צווי המעצר נגד בכירי ממשלת ישראל; ופעל להבאת התנהלות הכנסת בעניינו לבחינתו של גוף בין-לאומי. ודוק העצומה של חה"כ כסיף ופניותיו השונות נשלחו לגופים בינלאומיים משפטיים בעלי סמכות, לכאורה, ופעולותיו השפיעו באופן דרמטי על המצב המדיני והבטחוני של המדינה (כולל אמברגו והשתת סנקציות ממדינות שונות).

7. ועדת האתיקה של הכנסת, אשר נדרשה לעשרות קובלנות בעניינו של כסיף, קבעה כי מדובר ב"דפוס הפעולה השיטתי" שלו וב"**מסה המלמדת על דפוס ומאמץ שיטתי**"; כי התבטאויותיו מאשימות באופן שיטתי ועקבי את ישראל וחיילי צה"ל בביצוע פשעי מלחמה חמורים; וכי "**הן אף פוגעות ומזיקות למאמצי המלחמה נותנות רוח גבית לאויב ולתומכיו בכל מקום בעולם**". ביחס לתמיכתו בתביעת דרום אפריקה נקבע כי מדובר ב"הפרה חמורה ביותר", שיש בה "פגיעה ממשית בחובת הנאמנות של חבר הכנסת לקידום טובת המדינה".

8. התשתית שתוצג עתה בפני הוועדה נשענת על רצף אידיאולוגי, פרלמנטרי, הצהרתי ומעשי. מכלול זה מקים את אותה "מסה קריטית" של ראיות ברורות, חד-משמעיות ומשכנעות הנדרשת בפסיקה, ואשר מבססות את עילות הפסילה הקבועות בסעיפים 7א(א)(1) ו-7א(א)(3) לחוק-יסוד: הכנסת.

9. לפיכך מתבקשת ועדת הבחירות המרכזית לקבוע כי הרשימה המשותפת, ובפרט חה"כ עופר כסיף, מנועים מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-26.

א. <u>הרשימה המשותפת בבחירות לכנסת ה-26</u>

10. במסגרת הבחירות לכנסת ה-26 מתמודדת המשיבה תחת הכינוי "**הרשימה המשותפת**" ורשימת המועמדים מטעמה לכנסת ה-26 הוגשה לוועדת הבחירות ביום 8.9.2026 כרשימה משותפת מטעם שלוש מפלגות, כמפורט להלן.

11. המפלגה הקומוניסטית הישראלית (הידועה גם בכינויה חד"ש, להלן: "**חד"ש**") מספר מפלגה 59-900011-4. בין המועמדים הבולטים והראשונים ברשימת הרשימה המשותפת לכנסת ה-26 מטעם מפלגת חד"ש מנויים: גבארין יוסף; ג'טאס פאתן; כסיף עופר; עטאונה יוסף; ושאחי נהאיה ונאטור איאס.

12. מפלגת התנועה הערבית להתחדשות (הידועה גם בכינויה תע"ל, להלן: "**תע"ל**") מספר מפלגה 59-900025-4. בין המועמדים הבולטים והראשונים ברשימת הרשימה המשותפת לכנסת ה-26 מטעם מפלגת חד"ש מנויים: טיבי אחמד; דראושה אחמד; זחאלקה האיתם ועבדאללה ג'סאן.

13. מפלגת אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי (הידועה גם בתור ברית לאומית דמוקרטית או בל"ד, להלן: "**בל"ד**") מספר מפלגה 59-900026-2. בין המועמדים הבולטים והראשונים ברשימת הרשימה המשותפת לכנסת ה-26 מטעם מפלגת בל"ד מנויים: אבו שחאדה סאמי; עואודה בכר; כרכבי סבאח מהאלנסאסרה חסן ונוי אורלי.

-- רשימת המועמדים המלאה מטעם הרשימה המשותפת, כפי שפורסמה לאחר סגירת הרשימות באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, מצורפת לבקשה כ<u>**נספח 1**</u>.

ב. <u>על הדמוקרטיה ועל הזכות לבחור ולהיבחר</u>

14. הזכות לבחור ולהיבחר בבחירות לכנסת, הן מנשמת אפו של המשטר הדמוקרטי, והן מעוגנות כזכויות יסוד חוקתיות בגדריו של חוק-יסוד: הכנסת (להלן: "**חוק היסוד**") (ע"ב 1/88 **ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת**, פ"ד מב(4) 177, 185; ע"ב 2/84 **משה ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת-עשרה**, לט(2) 225 (1985); בג"צ 7157/95 **ארד נ' יושב-ראש הכנסת** ואח', בעמ' 587; א"ב 1806/19 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 נ. ד"ר עופר כסיף** (18.07.2019)) 269; א' בנדור, "זכות המועמדות בבחירות לכנסת" **משפטים יח** (תשמ"ח-מ"ט)).

15. יחד עם זאת, זכות חוקתית ויסודית זו להיבחר לכנסת, איננה זכות מוחלטת והיא ניתנת להגבלה ולשלילה, בהתאם להוראות חוק היסוד בהתקיימן של נסיבות מסוימות, חריגות ומחמירות.

16. צעד חריג כזה יינקט לשם שמירה על הדמוקרטיה עצמה, ועל מנת שתוכל הדמוקרטיה לעמוד על המשמר ועל זכותה להתגונן מפני הפגיעה האנושה הצפויה לה. בית המשפט העליון, כבר עמד בעבר על זכותה של הדמוקרטיה בכלל וכן של הדמוקרטיה הישראלית, להגן על עצמה,

כפי שקבע כב' השופט (בדימ') זוסמן בפרשת ירדור, עוד לפני ביסוס הזכות בחוק-יסוד: הכנסת:

> "***דמוקרטיה רשאית להגן על עצמה מפני כוחות לא דמוקרטיים המבקשים לעשות שימוש בדרכים דמוקרטיות לשם שלילת הדמוקרטיה. זהו הביטוי לרעיון הדמוקרטיה המתגוננת.***" (ע"ב 1/65 **ירדור נ' יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית, פ"ד יט** 365 (3) וראו גם: רע"א 7504/95 **גאנם יאסין נ' רשם המפלגות**, נ(2) 045 (1996)).

17. ואכן עיקרון זה מצא דרכו אל חוק היסוד, בסעיף 7א, המונה שלושה סייגים מפורשים, אשר בהתקיים אחד מהם, על אף זכות היסוד לבחור ולהיבחר הקבועות בסעיפים 5 ו-6 לחוק היסוד, תישלל זכותה של רשימת מועמדים להיבחר לכנסת, בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת:

מניעת השתתפות בבחירות

7א.(א) רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לרבות בהתבטאויותיו, לפי הענין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:

(1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;

(2) הסתה לגזענות;

(3) תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל.

18. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מוסמכת לקבוע במסגרת אישור רשימות מועמדים על פי סעיף 63 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969, כי רשימת מועמדים מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק היסוד, ולדון בבקשת פסילה כנגד רשימת מועמדים.

19. בית המשפט העליון קבע, כי פסילת רשימת מועמדים מהתמודדות בבחירות לכנסת על פי סעיף 7א לחוק היסוד תיעשה במקרים "מובהקים וקיצוניים", שמצביעים על שאיפה דומיננטית המהווה חלק מהפרוגרמה הפוליטית של רשימת המועמדים וכי הרשימה פועלת להגשמת אותן מטרות להוצאתן אל הפועל. על פי הפסיקה, הרף הראייתי הנדרש לביסוס עילת פסילה לפי סעיף 7א(א) לחוק היסוד, הוא רף מחמיר וקפדני, וישנו צורך להוכיח את עילת הפסילה באמצעות הצהרות או מסקנות מפורשות שמשמעותן ברורה, ועל בסיס "מסה קריטית" של ראיות "ברורות, חד-משמעיות ומשכנעות" (ע"ב 6668/22 **בל"ד ברית לאומית**

דמוקרטית נ' ועדת הבחירות המרכזית לבחירות לכנסת ה-25 (נבו 9.10.2022) (להלן: "**עניין בל"ד**").

20. עניינה של הרשימה המשותפת ובקשת הפסילה שבפנינו עוסקת בשתי עילות פסילה מצטברות וחלופיות, הן לפי סעיף 7א(א)(1) לחוק היסוד בגין **שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית** והן לפי סעיף 7א(א)(3) לחוק היסוד בגין **תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל**.

21. על ניתוח התיבות "שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית", עמד בית המשפט העליון ב**עניין בל"ד** (שאוזכר לעיל):

> "אמות המידה הנ"ל יושמו על-ידי בית משפט זה בעניין טיבי, אשר דן, בין היתר, בערעורה של בל"ד על החלטת ועדת הבחירות לכנסת ה-16 למנוע מרשימתה להתמודד בבחירות לכנסת, בעילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כבענייננו. בית המשפט פסק, בדעת רוב, שהראיות שהוצגו מלמדות כי שאיפתו של העומד בראש רשימת בל"ד לכנסת, חבר הכנסת עזמי בשארה, כי מדינת ישראל תהיה "**מדינת כל אזרחיה**", "**מתקרבת באופן מסוכן לאפשרות השוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית**, עם זאת אין בפנינו ראיות משכנעות, ברורות וחד-משמעיות כי הגבול נחצה" (בפסקה 46 לפסק דינו של הנשיא ברק). זאת, בין היתר, בשים לב לכך שבשארה לא דרש **לבטל את חוק השבות, התש"י-1950**; וכי לא נמצאה **התנגדות לחגיה ולסמליה של המדינה כמשקפים את תקומת העם היהודי**. נקבע אפוא כי מעשי בשארה עולים בקנה אחד עם ההגדרה הגרעינית של מדינת ישראל כמדינה יהודית (פסקה 41 לפסק דינו של הנשיא ברק), וכי בנסיבות אלו אין למנוע מרשימת בל"ד מלהשתתף בבחירות. יצוין כי מנגד, דעת המיעוט בפסק הדין הייתה כי הראיות שהוצגו עומדות באמות המידה שגובשו בפסיקה באשר לטיב הראיות הדרושות בנושא (ראו, למשל, בפסקה 6 לחוות דעתה של השופטת (בדימ') ט' שטרסברג-כהן).
>
> 8. גם בעניין כסיף שב בית משפט זה ודן, בין היתר, בערעור שהגישה רשימת המועמדים המשותפת למפלגות הרשימה המשותפת ובל"ד, על החלטת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 למנוע ממנה להתמודד בבחירות, בעילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הראייה המרכזית העדכנית שהוצגה בהקשר הנ"ל לפני בית המשפט בעניין כסיף הייתה **הצעת חוק-יסוד: מדינת כל אזרחיה**, שביקשו חברי הכנסת מטעם בל"ד בכנסת ה-20 להניח על שולחן הכנסת (להלן: הצעת החוק). בין השאר, בהצעת החוק נוסחו התנאים לרכישת אזרחות

ישראלית, אשר מהם עלה כי רכישת אזרחות מכוח **עקרון השבות תתבטל**; וצוין בה כי יש **לקבוע מחדש את סמלי המדינה וההמנון** (באופן השולל את העיקרון שלפיו "עיקר סמליה" של המדינה ישקפו את תקומתו הלאומית של העם היהודי; ראו שם, בפסקה 58). בסופו של דבר, הצעת החוק לא הונחה על שולחן הכנסת, בשל החלטת נשיאות הכנסת שלא לאשר זאת; ובעקבות זאת הגישו חברי בל"ד בכנסת ה-20 עתירה לבית משפט זה נגד החלטת נשיאות הכנסת כאמור, כשבמסגרת העתירה צוין במפורש כי הצעת החוק תואמת את מצעה של בל"ד (בג"ץ 4552/18 זחאלקה נ' יו"ר הכנסת [פורסם בנבו] (30.12.2018); להלן: עתירת בל"ד).

9. לנוכח האמור, בעניין כסיף נקבע כי "**אין מי שיחלוק על כך שהצעת החוק הנ"ל על מכלול הסעיפים שבה, מבטאת שלילה של המאפיינים הגרעיניים ולו המינימאליים של מדינת ישראל כמדינה יהודית שעליהם עמד בית משפט זה בעניין** טיבי" (בפסקה 58 לפסק דינה של הנשיאה חיות)

... למעשה, כאמור, אף דעת הרוב בעניין כסיף סברה כי יש בהצעת חוק יסוד: מדינת כל אזרחיה שהגישה בל"ד, משום שלילת המאפיינים הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה יהודית, כפי שאלה נקבעו בפסיקה, כמפורט לעיל. כאמור, מהצעת החוק עלה כי רכישת אזרחות מכוח חוק השבות תתבטל, וכי היא שוללת את העיקרון שלפיו עיקר סמלי המדינה ישקפו את תקומתו הלאומית של העם היהודי. חברי הכנסת של בל"ד בשעתו אף הגדילו לעשות והצהירו במפורש, על גבי עתירה שהוגשה לבית משפט זה, כי הצעת החוק משקפת את מצעה של בל"ד. לגישתי, די היה אפוא בהצעת החוק ובעתירה שהגישה בל"ד, שם צוין, כאמור, כי הצעת החוק תואמת את מצעה, כדי לעמוד ברף שקבע בית משפט זה לצורך גיבוש עילות הפסילה שבסעיף 7א לחוק היסוד. כך, הצעת החוק והעתירה לימדו, בהצהרות מפורשות, כי שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית היא מטרה דומיננטית של הרשימה, וכי בל"ד פועלת להגשמתה באופן אקטיבי. ראיות אלו הן ברורות, חד משמעיות ומשכנעות, ומדברות בעד עצמן.".

22. בא"ב 11280/02 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה נ' אחמד טיבי**, נז(4) 1 (2003) שירטט כב' הנשיא א' ברק, את אמות המידה הספציפיות שישמשו לצורך פסילת רשימת מועמדים על פי סעיף 7א(א)(3) בגין תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל. כדלקמן:

"ברור לכול כי ניתן למנוע השתתפות בבחירות של רשימת מועמדים – או מועמד בודד – אשר הם עצמם חלק מארגון המנהל מאבק מזוין נגד המדינה. כן ניתן למנוע השתתפות בבחירות של רשימת מועמדים – או המועמד הבודד – אשר אינם נוטלים, הם עצמם, חלק פעיל במאבק מזוין, אך הם תומכים במאבק זה. תמיכה זו יכולה להיות חומרית, וכמוה כנטילת חלק במאבק עצמו. תמיכה זו יכולה להיות פוליטית. זכותה של הדמוקרטיה להגן על עצמה כנגד תמיכה פוליטית זו. תמיכה פוליטית זו יכולה ללבוש צורות שונות אשר מעניקות לגיטימציה למאבק המזוין נגד המדינה (ראו סעיף 9(3) של החוק על המפלגות הפוליטיות שנתקבל בספרד ביום 27.6.2002). כמובן, הדרישות הכלליות שעמדנו עליהן (בפיסקה 6 לעיל) החלות לגבי כל עילה למניעת השתתפות בבחירות, צריכות לחול גם לעניין העילה של תמיכה במאבק מזוין נגד המדינה. על-כן צריך שתמיכה (חומרית או פוליטית) היא מאפיין דומיננטי או מרכזי של המפלגה או הרשימה, וכי היא פועלת באופן חוזר ונשנה – ולא אך ספורדי – להגשמתו. כמו כן יש להצביע על ראיות משכנעות, ברורות וחד-משמעיות המלמדות על מטרה זו של רשימת המועמדים או המועמד. אשר לדרישתו של מבחן הסתברותי בהקשר זה – נשאיר התשובה בצריך עיון."

ג. <u>**על הגבול הדק וההליכים הקודמים כנגד מפלגות הרשימה המשותפת וחבריהן**</u>

23. שאלת השתתפותן של המפלגות המרכיבות את הרשימה המשותפת ושל מועמדים מטעמן בבחירות לכנסת, נדונה בבית המשפט העליון במערכות בחירות קודמות. במוקד ההליכים עמדו, בין היתר, מצעי המפלגות, עמדותיהן ביחס למאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, התבטאויות נציגיהן בעניין חוק השבות וסמלי המדינה, וכן מעשים והתבטאויות המבטאים תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל.

24. אף שההליכים לא הסתיימו בסופו של דבר במניעת ההתמודדות, בפסקי הדין הביעו שופטי בית המשפט העליון הסתייגויות משמעותיות מן המצע, ההצהרות, ההתבטאויות והמעשים, אף אלו הפרלמנטריים, ובפרט בעניינה של מפלגת בל"ד, תוך שהודגשה הקרבה לתחום האסור לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת שעשויה למנוע ממנה השתתפות בבחירות לכנסת.

25. **הבחירות לכנסת ה-15 וה-16** בע"ב 2600/99 **אריך נ' יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית**, פ"ד נג(3) 38 (1999), נדונו התבטאויותיו של יו"ר בל"ד דאז, עזמי בשארה, ונקבע כי התקרבו "**קירבה מסוכנת לגבול שאין לחצות אותו**". בהמשך, במסגרת פסק הדין המאוחד בא"ב 11280/02 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה נ' טיבי**, פ"ד נז(4) 1 (2003) (להלן: "**עניין טיבי**"), נדונו, בין היתר, פסילת מועמדותו האישית של חה"כ אחמד טיבי, איש תע"ל שהתמודד במסגרת חד"ש-תע"ל, וכן פסילת רשימת בל"ד ומועמדותו של בשארה.

בעניינה של בל"ד, הבחין בית המשפט העליון בין חתירה לשוויון אזרחי במסגרת רעיון "מדינת כל אזרחיה", לבין שימוש ברעיון זה לשלילת מאפייניה הגרעיניים של ישראל כמדינת העם היהודי. נקבע, כי גישתו של בשארה מתקרבת באופן מסוכן לאפשרות האחרונה, אך באותו עניין לא הוצגו ראיות משכנעות, ברורות וחד-משמעיות לכך שהגבול נחצה למעשה. בין השיקולים שנמנו היו העובדה שחה"כ בשארה לא דרש לבטל את חוק השבות והיעדר התנגדות לחגי המדינה ולסמליה כמשקפים את תקומת העם היהודי.

26. **הבחירות לכנסת ה-18**. לקראת בחירות אלה, החליטה ועדת הבחירות לפסול הן את רשימת בל"ד והן את רשימת רע"ם-תע"ל. בע"ב 561/09 **בל"ד - המפלגה הלאומית הדמוקרטית נ' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-18** (7.3.2011), עמד בית המשפט העליון, בעניינה של בל"ד, על "**קרבה מטרידה ומדאיגה**" לרעיון של שלילת ישראל כמדינה יהודית, וכן על ראיות המקימות לכאורה בסיס לעילת התמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור. עם זאת, נמצא כי התשתית הראייתית אינה עומדת ברף המחמיר הדרוש לפסילה.

27. **הבחירות לכנסת ה-19 וה-20**. בנפרד מההליכים נגד הרשימות, נדונו הליכים לפסילת מועמדותה האישית של חה"כ חנין זועבי, חברת בל"ד בהליך א"ב 9255/12 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע-עשרה נ' זועבי** (20.8.2013), וא"ב 1095/15 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים נ' זועבי** (10.12.2015). גם בהליכים אלה על אף שלא נמנעה התמודדותה, נמתחה בבית המשפט העליון ביקורת חריפה על התנהלותה והקרבה לתחום האסור.

28. **הבחירות לכנסת ה-21**. במסגרת פסק הדין המאוחד בא"ב 1806/19 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 נ' כסיף** (נימוקים מיום 18.7.2019; להלן: "**עניין כסיף**"), נדונו שלושה הליכים הנוגעים למפלגות הרשימה ולנציגיהן: א"ב 1806/19 בעניין פסילתו האישית של עופר כסיף; ע"ב 1867/19 בעניין הבקשה לפסילת רשימת חד"ש-תע"ל; וע"ב 1876/19 בעניין פסילת רשימת רע"ם-בל"ד.

בעניינה של בל"ד, ראיה מרכזית הייתה הניסיון של חברי הכנסת מטעמה להניח בשנת 2018 את הצעת חוק-יסוד: מדינת כל אזרחיה. ההצעה כללה הסדרה של רכישת אזרחות שמשמעותה ביטול רכישת אזרחות מכוח עקרון השבות, וכן קביעה מחדש של סמלי המדינה וההמנון. כב' הנשיאה חיות קבעה כי ההצעה מבטאת שלילה של המאפיינים הגרעיניים המינימליים של ישראל כמדינה יהודית, וכי הגשתה הייתה פעולה משמעותית להוצאת תפיסה זו מן הכוח אל הפועל. למרות זאת, הותרה ההתמודדות, בהתחשב, בין היתר, בהרכבה המשותף של הרשימה, במיקומם של מגישי ההצעה ברשימה ובהצהרות יו"ר בל"ד בדבר מחויבות המפלגה לעמדות שהוצגו בהליכים הקודמים.

כב' השופט מינץ סבר, כי היה מקום לפסילת רע"ם-בל"ד, וקבע כי בהגשת הצעת החוק ובהגשת העתירה שבה הובהר כי היא תואמת את מצע בל"ד, "**חצתה מפלגת בל"ד את קו הגבול אליו התקרבה 'קירבה מסוכנת' לא פעם בעבר**" (שם, פסקה 33 לפסק דינו). עוד הדגיש כי "**קשה לקבל את הטענה כי ניתן 'לרפא' קיומה של עילת פסילה, בדרך של חבירת מפלגה למפלגה אחרת תחת רשימה משותפת**" (שם, פסקה 39). דברים אלה נאמרו בדעת מיעוט,

אך הם מציבים במפורש את שאלת משמעותה של החבירה לרשימה משותפת מקום שבו נטען כי מתקיימת עילת פסילה באחד ממרכיביה.

29. בעניינו האישי של כסיף, נבחנו, בין היתר, התבטאויות בעניין ביטול חוק השבות, שינוי ההמנון וסמלי המדינה ולגיטימיות הפגיעה בחיילי צה"ל. כב' הנשיאה חיות עמדה על תשובתו בריאיון לשאלה אם הוא תומך בביטול חוק השבות: "**כן. לגמרי**", וקבעה כי לדברים שלא הוכחשו יש משקל משמעותי בבחינת עילת הפסילה. עם זאת, נקבע כי אין בראיה זו לבדה כדי לעמוד ברף המחמיר הנדרש, ונבחנה גם הצהרת כסיף בדבר מחויבותו למצע חד"ש והכרתו בזכות העם היהודי להגדרה עצמית בישראל. ביחס לדבריו על פגיעה בחיילים צוין כי הם עשויים להתפרש כמתן לגיטימציה לפגיעה בחיילי צה"ל בידי חמאס, וכי ההבחנה שביקש לערוך בין השקפותיו האקדמיות להשקפותיו הפוליטיות היא מלאכותית ובלתי משכנעת. לצד זאת, ניתן משקל להצהרותיו נגד מאבק מזוין ואלימות.

30. בעניינה של חד"ש-תע"ל, נבחנו התבטאויות ומעשים שיוחסו, בין היתר, לאחמד טיבי ולאוסאמה סעדי מטעם תע"ל, ולאיימן עודה, לעאידה תומא-סלימאן ולעופר כסיף מטעם חד"ש. החומר כלל גם את הודעת חד"ש נגד ההכרזה על חיזבאללה כארגון טרור בידי מועצת מדינות המפרץ והליגה הערבית. בית המשפט העליון קבע כי התשתית שהונחה אז לא ביססה ברמה הנדרשת את עילות הפסילה, וכי מבקשי הפסילה לא הציגו את המצע הרשמי של הרשימה, אף שהוא מקור מרכזי לבחינת מטרותיה (שם, פסקאות 75–77 לפסק דינה של כב' הנשיאה חיות).

31. **הבחירות לכנסת ה-25**. בע"ב 6668/22 **בל"ד ברית לאומית דמוקרטית נ' ועדת הבחירות המרכזית לבחירות לכנסת ה-25** (9.10.2022), התקבל ערעור בל"ד על החלטת פסילתה, הכרעה שנשענה על דלות התשתית הראייתית. בין היתר, ניתן משקל לכך שמאז הניסיון להגיש את הצעת חוק-יסוד: מדינת כל אזרחיה משנת 2018 לא נעשו ניסיונות דומים, ולכך שיו"ר בל"ד שב והצהיר על מחויבות המפלגה להצהרות שניתנו בהליכים הקודמים.

כב' השופטות וילנר וברק-ארז הדגישו, כל אחת בפסק דינה, כי אין בהכרעה משום הכשר לעתיד או חסינות מפני פסילה על יסוד תשתית ראייתית מתאימה. כפי שהדגישה כב' השופטת וילנר: "**לא לעולם חוסן**", וצוין כי אין בהכרעה כדי לתת הכשר למפלגה אם יוצגו ראיות משמעותיות המצדיקות את יישומו של סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת (שם, פסקה 15 לפסק דינה; וראו גם פסקה 2 לפסק דינה של כב' השופטת ברק-ארז).

באותו פסק דין עמד כב' השופט (כתוארו דאז) סולברג, על הפער בין מצע בל"ד המוצג לבוחרים לבין ההצהרות שניתנו מטעמה לאורך השנים בבית המשפט העליון. במבט צופה פני עתיד הדגיש, כי על הבהרות אלה לקבל ביטוי מפורש במצע ובמסרים לציבור, וכי אין להלום מסר אחד לבוחרים ומסר אחר לבית המשפט, באמצעות הצהרות מרככות שנועדו למנוע פסילה, "**דרוש מצע אחד; לבוחר ולבית המשפט**" (שם, פסקאות 5–7 לפסק דינו).

ד. <u>מן המצע אל המעשה: פעילות פרלמנטרית ומעשית למימוש המצע וההצהרות</u>

32. התשתית העובדתית בעניינה של הרשימה המשותפת כוללת פעילות פרלמנטרית ממשית, מתועדת ומתמשכת, שבאמצעותה ביקשו נציגי המפלגות המרכיבות אותה להעניק לעמדותיהם תוקף משפטי מחייב.

33. הפעולות הפרלמנטריות שלהלן, ובכללן הצעות החוק וחקיקת היסוד, שיפורטו להלן, עוסקות בליבת המבנה החוקתי של המדינה: הגדרתה, סמליה, שפותיה, הסדרי ההגירה וההתאזרחות בה ומעמדם של חוקים המעגנים מאפיינים אלה. לטענת המבקשת, בחינת הוראותיהן במצטבר, בצירוף מצעי המפלגות והצהרות נציגיהן, מלמדת על פעילות להוצאת התוכנית הרעיונית מן הכוח אל הפועל.

34. משקלה הראייתי של פעילות זו הובהר בפסק הדין בעניין **כסיף**. בהתייחסה להצעת חוק-יסוד: מדינת כל אזרחיה משנת 2018, קבעה כב' הנשיאה חיות כי מדובר ב"**פעולה משמעותית מצד חברי הכנסת מטעם בל"ד בכנסת ה-20 בניסיון להוציא מן הכוח אל הפועל – בדרך של הצעת חוק – פרוגרמה פוליטית ותפיסת עולם אשר שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית**". כב' השופט מינץ, בדעת מיעוט, הדגיש את היותה של הצעת חוק "**היגד ישיר וברור**", המבטא את ערכי הרשימה ואת העקרונות שאליהם היא חותרת.

35. יש להזכיר תחילה את התשתית שהונחה בפסיקתו של בית המשפט העליון, לאחר הצעת חוק-יסוד: מדינת כל אזרחיה, כאשר בכנסת ה-20 ביקשו חברי הכנסת ג'מאל זחאלקה, חנין זועבי וג'מעה אזברגה, נציגי בל"ד, לשנות הסדרים חוקתיים העולים לכדי שלילת מאפייניה הגרעיניים של מדינת ישראל. ההצעה ביקשה לעצב מחדש את ההסדר החוקתי בנושאי סמלי המדינה וההמנון, רכישת אזרחות, השפות הרשמיות והזכויות הקבוצתיות. לכך צורף מנגנון מפורש לפקיעת חקיקה קיימת: סעיף 9(ב) קבע כי "**תוקפו של חוק הפוגע בזכויות או בעקרונות של חוק-יסוד זה יפקע בתום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה**".

36. בעניין **בל"ד** האחרון, ניתן משקל לכך שמאז הגשת הצעת חוק היסוד האמורה בשנת 2018 לא בוצעה פעילות פרלמנטרית משמעותית דומה. אלא, שכפי שנראה להלן, הרשימה המשותפת וחבריה לא זנחו את עמדותיהם, אף לא במישור המעשי והפרלמנטרי.

37. ביום 20.7.2020, הונחה על שולחן הכנסת ה-23 **הצעת חוק-יסוד: מדינה דמוקרטית, שוויונית ומשותפת** (פ/1599/23). בראש רשימת יוזמיה ניצבו חה"כ יוסף ג'בארין, עופר כסיף, אחמד טיבי וסאמי אבו שחאדה, הנכללים כולם גם ברשימה הנוכחית של הרשימה המשותפת לכנסת ה-26. ההצעה הוגשה בידי נציגים מכל ארבעת מרכיביה של הרשימה המשותפת באותה עת, ובהם חד"ש, תע"ל ובל"ד.

38. בהצעת חוק יסוד זו, ניתן למצוא את ניסיונם של חברי הכנסת והמפלגות, להוציא מן הכוח אל הפועל את האידיאולוגיה הקיצונית והפסולה - **לשלילת אופיה היהודי של מדינת ישראל ולשלילת מאפייניה הגרעיניים והבסיסיים ביותר של המדינה היהודית**.

בהצעת חוק יסוד זו, באים לידי ביטוי עיקרי מצעיהן של המפלגות, הסמויות או הגלויות, לרבות הגדרת המדינה "**מדינת כל אזרחיה**" (סעיפים 1, 2, 3, 4 להצעת חוק היסוד), **שינוי גבולות המדינה** (סעיף 5 להצעת חוק היסוד), **שינוי הסמלים במדינה** (סעיפים 6 ו-7 להצעת חוק היסוד), **וביטול חוק השבות** (סעיפים 8 ו-11 להצעת חוק היסוד) - את מלוא משמעותן של הוראות הצעת חוק היסוד יש לבחון בצירוף סעיף 11 להצעה, הקובע עיקרון על כי "חוק שהוראותיו סותרות חוק יסוד זה – בטל".

-- הצעת חוק-יסוד: מדינה דמוקרטית, שוויונית ומשותפת פ/1599/23 מצורפת לבקשה כ**נספח 2**.

השוואת הצעת חוק היסוד האמורה, אל מול הוראותיה של הצעת חוק-יסוד: מדינת כל אזרחיה, זו שבית המשפט העליון ראה בחומרה כה רבה ככזו שיש בה "**שלילה של המאפיינים הגרעיניים ולו המינימאליים של מדינת ישראל כמדינה יהודית**" ושעומדת בעילות הפסילה בחוק היסוד – מביאה לידי מסקנה, כי הצעת חוק-יסוד: מדינה דמוקרטית, שוויונית ומשותפת שהוגשה על ידי חברי הרשימה המשותפת, אף חמורה בהרבה.

-- הצעת חוק-יסוד: מדינת כל אזרחיה מצורפת לבקשה כ**נספח 3**.

39. ההצעה משנת 2020 מוסיפה לתשתית ההיסטורית מעשה פרלמנטרי שלא קיבל התייחסות עוד בפסיקת בית המשפט העליון, שיש לו זיקה ישירה למועמדים ברשימה הנוכחית. והנה, רק לפני מספר שבועות, בחודש אוגוסט 2026, יו"ר בל"ד חה"כ סאמי אבו שחאדה אף התראיין לאתר YNET וחזר על מטרותיה המוצהרות של מפלגתו, ביחס לכך ש"**אנחנו מאמינים שישראל צריכה להיות מדינת כל אזרחיה**" ולצד כוונתם למעשה לשינוי הגדרת המדינה כמדינה "**יהודית ודמוקרטית**"[1].

עוד קודם לכן, יו"ר בל"ד אבו שחאדה הצהיר בריאיון כי "**המדינה היהודית היה הבעיה**", כפי שנסקר באתר תאגיד השידור כאן[2]. הצהרתו זו, וכן הצעת החוק האמורה, מתכתבת היטב עם הצהרות נוספות שהגיעו מפיו של יו"ר בל"ד. בריאיון משנת 2022, שקיים אצל קלמן ליבסקינד ורועי שרון, שנערך לאחר פיגוע רצחני אותו סירב לגנות ולקבוע כי מדובר בפעולה שאינה לגיטימית, הצהיר על פי הדיווח ש"**לדעתו יש לבטל את חוק השבות, את ההימנון ואת דגל ישראל**". ובאופן מובהק, ברור ומפורש – אמר בקולו, כאשר נשאל על ידי המראיין "**אתה בעד ביטול חוק השבות?**" ענה "**כן, כן, כן.**"; המשיך המראיין לשאול "**בעד ביטול דגל ישראל כמו שהוא נראה היום?**" ענה שחאדה "**נכון, נכון**" והסביר שלעמדתו יש צורך בפירוק המנגנונים החוקתיים הקיימים ולהחליפם[3].

---

[1] https://www.ynet.co.il/news/article/b1vz11f0ggl

[2] https://www.kan.org.il/content/kan-news/politic/252679/

[3] https://www.facebook.com/ibengvir/videos/587600739723203/ ; https://www.inn.co.il/news/574876 ; https://x.com/ReshetBet/status/1561224641590476800?s=20

גם בראיון קודם, יו"ר בל"ד הביע במפורש את פתרונו המוצע ל-"**מדינת כל אזרחיה**" שתישלל ממנה זהותה היהודית, אשר אפילו **לא תיקרא בשם "ישראל"**[4] - "**אני לא חושב שצריך לקרוא לה "מדינת ישראל"**".

-- סדרת כתבות וראיונות של יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה מצורפים לבקשה כ**נספח 4**.

40. מטרותיה של הרשימה המשותפת, כפי שמשתקפות בין היתר במסגרת המצע של המפלגות המאוגדות בה, מוצאות דרכן אף לפעילותה הפרלמנטרית בכנסת, ואפילו גם בשנים האחרונות. ודוק: למען האמת, מעשה פרלמנטרי זה שלעיל, והצהרותיו החוזרות ונשנות של יו"ר בל"ד, מתיישבים היטב גם עם מצען של המפלגות, ובכלל זה עם מצעה הספציפי של בל"ד, שדוחה ומתנגד להגדרת הזהות היהודית של המדינה, דוחה את התנועה הציונית, מבקשת לבטל את חוק השבות, לשנות את סמלי המדינה ואת ההסדרים החוקתיים והסממנים היהודיים הדמוקרטיים.

בין היתר נכתב במצע בל"ד[5]: "**בל"ד היא חלק מהעם הפלסטיני אשר נותר על אדמתו בארץ מולדתו לאחר הנכבה. אנו חיים במשטר שאיננו חפץ לשמש כמדינת כל אזרחיה, אלא דבק בניגוד לרצוננו בהיצמדותה המהותנית של המדינה להגדרת זהותה היהודית ,ובהתאם לאידאולוגיה הרשמית שלה – הציונות – ובכך נוגד את האפשרות של קיום שוויון מלא.**"; וכן "**מתוך התפישה העקרונית הייחודית של חתירה להגשמת האזרחות המלאה והשגת שוויון מוחלט בזכויות הפרט יחד עם מלוא הזכויות הקיבוציות המגיעות לאזרחים הערבים, פיתחה בל"ד את השיח והפרויקט של מדינת כל אזרחיה. בל"ד פועלת בהתמדה כדי לתרגם את החזון הזה למצע פוליטי מעשי ולדרישות פרטניות, שיוכלו ליצור אופק דמוקרטי ומכיל לאזרחים הערבים והיהודים גם יחד. כך התפתח האתגר הלאומי והפך לאתגר דמוקרטי כולל ולחלופה הגותית ופוליטית לציונות, שמתפקדת כאידאולוגיה הרשמית והשלטת בישראל**".

כלומר, לשיטת בל"ד יש לקדם **חלופה** לציוניות. המבקשת ערה להצהרות שניתנו בפני בית המשפט העליון ברבות השנים, ואולם, חברי המפלגה עודם ממשיכים לפעול כנגד הצהרותיהם אלו, הן בדיבורים והן במעשים.

-- מצע מפלגת בלד מצורף לבקשה כ**נספח 5**.

41. למעשה, הפעילות לשינוי ההסדר החוקתי וקידום כוונותיהן של המפלגות לידי מעשה, נמשכה גם בכנסת ה-25. ביום 2.1.2023 הונחה הצעת חוק-יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון - ביטול החוק) פ/1118/25, מטעם חברי הכנסת איימן עודה, עאידה תומא-סלימאן, עופר כסיף ויוסף עטאונה. הוראתה האופרטיבית קובעת את ביטול חוק-יסוד" הלאום, כולו ובמלואו. בכך ביקשו היוזמים להסיר את העיגון החוקתי שניתן בו למדינת הלאום של העם היהודי, לייחוד זכות ההגדרה העצמית הלאומית, לסמלי המדינה,

---

[4] https://www.inn.co.il/news/438875

[5] יצוין, כי נכון למועד כתיבת שורות אלו, לא נמצא פרסום פומבי של מצע בל"ד הנוכחי, ועל כן ההנחה היא כי זה שחל בבחירות האחרונות לכנסת והוגש בבקשת הפסילה הקודמת הוא המצע הקיים, כל עוד לא פורסם אחרת.

למעמד העברית ולעלייה היהודית ולקיבוץ הגלויות. דברי ההסבר להצעה מתעדים רצף של יוזמות זהות מטעם נציגי המפלגות המרכיבות את הרשימה: הצעת סאמי אבו שחאדה בכנסת ה-24, פ/1425/24; הצעת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת, פ/1605/24; הצעת אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת, פ/2355/24; והצעת אחמד טיבי בכנסת ה-25, פ/1116/25. הפניות אלה מעידות על חזרה לקידומו של אותו יעד חקיקתי ושינוי חוקתי בגרעיניה היסודיים של המדינה היהודית, בידי נציגי הרשימה המשותפת - בל"ד, חד"ש ותע"ל, לאורך יותר מכנסת אחת.

-- הצעות חוק-יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון - ביטול החוק) מצורפות לבקשה כ**נספח 6**.

42. פעם נוספת, אנו רואים פעולה פרלמנטרית שננקטה באופן אקטיבי, המבקשת להוציא מן הכוח אל הפועל את המצע של המפלגות לפגיעה בלאום היהודי ובזהות היהודית של מדינת ישראל בתור מדינה "**יהודית ודמוקרטית**". בפרט, מתוך מצעה של בל"ד: " **10 ביטול חוק הלאום וכל החוקים וההליכים המפלים נגד האזרחים הערבים והמוסדות של החברה הערבית – ובכלל זה סעיפי האפליה בחוקי האזרחות והכניסה למדינה...**".

43. עוד יש להוסיף, שביום 24.7.2024 הונחה הצעת חוק-יסוד: הכרה במדינה פלסטינית פ/4891/25, מטעם חברי הכנסת איימן עודה, עאידה תומא-סלימאן, יוסף עטאונה, אחמד טיבי ועופר כסיף. ההצעה ביקשה לשנות את גבולות ישראל, להכיר במדינה פלסטינית ובירושלים המזרחית כבירתה, ולתקן את חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל. הצעת החוק האמורה הוגשה במהלך הכנסת ה-25 בהגשה מחודשת פעם נוספת בבנוסח זהה ביום 3.11.2025, ללמדנו כי קיימת אם כן התמדה בקידום העמדה החוקתית המוצעת על ידי הרשימה המשותפת.

-- הצעות חוק-יסוד: הכרה במדינה פלסטינית מצורפות לבקשה כ**נספח 7**.

44. אם לא די בשלילת אופיה של המדינה היהודית, הרי שבפעולותיה של הרשימה המשותפת נכללת אף פעילות שיש בה תמיכה בטרור ובמאבק המזוין כנגד מדינת ישראל.

45. כך למשל, יו"ר בל"ד חה"כ סאמי אבו שחאדה נועד במהלך חודש אוגוסט 2022 עם נציגים של ארגון אל-חק, שהוכרז על ידי שר הבטחון כמה חודשים קודם לכן כארגון טרור, ונכתב בהכרזה "**לאחר הקמתו הפך ארגון אלחק לזרוע של ארגון הטרור "החזית העממית" ומאז הוא פועל מטעמו ובהנחייתו, במסגרת המאבק של ארגון הטרור במדינת ישראל**." לפני כן אף דווח מקור ראשון כי יו"ר בל"ד קיים אירוע תמיכה במחבלים, וכל צמרת בל"ד הגיעה לאירוע, ובמהלכו ח"כ סאמי אבו שחאדה, חגג והצטלם עם מחבלים משוחררים ובני משפחות של אסירים ביטחוניים. אין מדובר בהצהרות או התבטאויות בלבד, אלא אף במעשים של ממש שמהווים עידוד לטרור.

-- תמונת הביקור בארגון אל חק מצורפת לבקשה כ**נספח 8**; הכרזת שר הבטחון ביחס לארגון אל חק כארגון טרור מצורפת לבקשה כ**נספח 9**; והדיווח במקור ראשון על קיום אירוע תמיכה במחבלים ואסירים מצורף לבקשה כ**נספח 10**.

46. נוסף על יו"ר בל"ד, מועמדת נוספת בבל"ד אורלי נוי שנכללה ברשימה המשותפת לכנסת ה-26, הדהדה במאמריה את "זכותו הלגיטימית של עם להיאבק למען חירותו, ולמען "שחרור משליטה קולוניאלית, אפרטהייד וכיבוש זר בכל האמצעים שברשותו, **כולל מאבק מזוין** " [הדגשה במקור של אורלי נוי]. לא יכול להיות ספק, כי מדובר **בתמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל** (והשוו ללשון סעיף 7א(א)(3) לחוק היסוד).

לא זו אף זו, יש להוסיף גם את אמירותיה המטרידות והתבטאויותיה החריפות של אורלי נוי כנגד מדינת ישראל, צבא ההגנה לישראל, ובכלל זה החברה הישראלית במאמריה השונים במערכת "שיחה מקומית". אורלי נוי, מטעם מפלגת בל"ד, כתבה על "**הנאציפיקציה של החברה הישראלית**", האשימה את ישראל בכך שלדבריה "**ישראל מחוללת בעזה שואה**". במאמר אחר, דיברה על "**משטר של כיבוש, אפרטהייד ועליונות**" ואף הצדיקה מאבק אלים וכלשונה "**הפעם הבאה, תהיה אלימה וחסרת עכבות בהרבה**". ואם לא די בכך היא אף כתבה על עמדתה ותמיכתה בהפיכת יסודות המדינה הישראלית ל"**מדינת כל אזרחיה**".

-- קובץ פרסומים חמורים של אורלי נוי מצורף לבקשה כ**נספח 11**.

47. למעלה מן הצורך (שכן עניינו חורג מעבר להתבטאויות בלבד, המחוקק-מכונן הביע דעתו המפורשת כי די בהתבטאויות השוללות את שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או בתמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל כדי לעלות לכדי עילת פסילה; וזאת בפרט בהוספת התיבות "לרבות בהתבטאויותיו", ור' בעניין זה את סקירתו של כב' השופט מינץ, **בעניין כסיף**: "**הרצון למנוע שימוש בכלים דמוקרטיים לקידום מטרות אנטי-דמוקרטיות החותרות תחת קיום המדינה הוא שעמד בבסיס חקיקת סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת (להלן גם: חוק היסוד), אשר לו נוספו תיקונים שונים במהלך השנים. האחרון שבהם, משנת 2017 (חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 46), התשע"ז-2017 (להלן: תיקון מס' 46)), הבהיר כי פסילת מועמד תיעשה אם יש במטרותיו או במעשיו, "לרבות בהתבטאויותיו", שלילת קיומה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות או תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל. המחוקק אמר אפוא את דברו, והגדיר את גבולותיה של הזכות לבחור ולהיבחר לאור קיומם של עקרונות בסיסיים וחיוניים ביותר לקיומה של המדינה.**" כב' השופט מינץ אמנם היה בדעת מיעוט לעניין התוצאה, אך לא לעניין זה.

ה. <u>פעולותיו והתבטאויותיו של חה"כ עופר כסיף בכנסת ה-25</u>

48. לצד הפעילות הפרלמנטרית והחקיקתית שהוצגה לעיל מטעם המשיבה וחבריה השונים, יש לציין **במישור המעשי וההצהרתי** את פעולתיו החמורות במיוחד של חה"כ עופר כסיף, במהלך כהונתה של הכנסת ה-25 ובעת היותו חבר הכנסת. פעולות והתבטאויות אלו מהוות

עילה אישית לפסילתו של חה"כ עופר כסיף לפי סעיף 7א לחוק היסוד, ומתווספות לעילות הפסילה של הרשימה המשותפת בכללותה.

49. כפי שיפורט להלן, מדובר ברצף עקבי ומתמשך של מעשים והתבטאויות מצד חה"כ כסיף ומוצאים את ביטוים הן בפעילותו בישראל והן בפעילות ממשית בזירה הבין-לאומית, התומכת בטרור ובמאבק המזוין במדינת ישראל.

50. חה"כ כסיף מעניק באופן קבוע לגיטימציה למאבק **נגד מדינת ישראל וחיילי צה"ל** ואף מגדיר את הנלחמים בחיילי צה"ל כ"**לוחמי חופש**"; הוא תומך באופן קבוע באסירים ביטחוניים וטרוריסטים, ובכלל זאת בטרוריסט הנתאב המורשע **מרואן ברגותי**, שהורשע בחמישה מעשי רצח ובפעילות בארגון טרור; חה"כ כסיף קידם **חרם בין-לאומי** על מדינת ישראל; פועל באופן אקטיבי בזירה הבין-לאומית נגד מדינת ישראל, מנהיגיה ומוסדותיה, ובכלל זאת באמצעות תמיכה בתביעת דרום אפריקה המאשימה את ישראל בביצוע **רצח עם ואפרטהייד**, פנייה לתובע בית הדין הפלילי הבין-לאומי בדרישה לחקור ולהעמיד לדין את ראש ממשלת ישראל, שר הביטחון וחברי קבינט המלחמה, ופניה לגוף בינלאומי שיחקור ויברר את התנהלות הכנסת בעניינו של חה"כ כסיף.

51. ועדת האתיקה של הכנסת נדרשה במהלך הכנסת ה-25 **לעשרות קובלנות** בעניינו, וקבעה כי ממכלול התבטאויותיו עולה "**דפוס שיטתי ועקבי**" של האשמת מדינת ישראל וחיילי צה"ל בביצוע פשעי מלחמה חמורים. בהחלטה קודמת קבעה הוועדה כי הצטברות התבטאויותיו עולה כדי "**מסה המלמדת על דפוס ומאמץ שיטתי**"; וביחס להתבטאות שבה כינה את חיילי צה"ל הפועלים בג'נין "פושעים" ו"טרוריסטים", ואת הנלחמים בהם "לוחמי חופש", קבעה הוועדה כי הדברים "**גובלים בהסתה כלפי חיילי צה"ל**".

52. דפוס זה נמשך ואף החריף בעיצומה של המלחמה ולאחר אירועי ה-7 באוקטובר. חה"כ כסיף שב והאשים את מדינת ישראל וחיילי צה"ל ב"רצח עם", "טבח", "טיהור אתני" ו"פשעי מלחמה"; **תמך בפעולות בין-לאומיות שנועדו להביא להפסקת פעולותיה הצבאיות של ישראל ולהעמדת מנהיגיה לדין**; קרא לחיילי צה"ל לסרב לפקודות; והמשיך לפעול בדרך זו גם לאחר שהוטלו עליו סנקציות אתיות בשל התנהלותו. על רקע זה קבעה ועדת האתיקה כי התבטאויותיו "**הן אף פוגעות ומזיקות למאמצי המלחמה נותנות רוח גבית לאויב ולתומכיו בכל מקום בעולם**".

53. בהחלטתה מס' 28/25 מיום 11.11.2024 ציינה ועדת האתיקה של הכנסת כי ריבוי האירועים בעניינו הוא "**חריג מאוד בנוף ובהיסטוריה של ועדת האתיקה**", ועמדה כבר בפתח החלטתה על "**דפוס הפעולה השיטתי של חבר הכנסת כסיף**". עוד הדגישה ועדת האתיקה כי חלק ניכר מן ההתבטאויות נעשו בכתב, כך שלחה"כ כסיף עמדה האפשרות "**לשקול ולבחור כל מילה וביטוי**".

-- החלטות ועדת האתיקה של הכנסת ה-25 בעניינו של חה"כ עופר כסיף מצורפות לבקשה כ**נספח 12**.

54. ביום 4.5.2023 חה"כ כסיף פרסם בעמוד הפייסבוק שלו כי נועד עם חברי ההנהגה של מפלגת העובדים של בלגיה (המפלגה הקומוניסטית הבלגית), המציגה "**התנגדות בלתי מתפרשת לכיבוש ולציונות**", וקידם בברכה **חרם על מדינת ישראל** - "**בירכתי את נציג העיר לייז' על החלטת מועצת העיר להחרים את ישראל**".

-- פרסום הפוסט של חה"כ כסיף על תמיכתו על חרם בינלאומי על מדינת ישראל מיום 4.5.2023 מצורף לבקשה כ**נספח 13**.

55. ביום 3.7.2023, בהתייחס לפעילות צה"ל בג'נין לסיכול תשתיות טרור, פרסם חה"כ כסיף בחשבון ה X-שלו: "**מי שפולש לערים כבושות הוא הפושע והטרוריסט! מי שנלחם מול הפולש למען שחרורו - הוא לוחם חופש**" ועדת האתיקה בחנה את הדברים וקבעה כי חה"כ כסיף מציג את חיילי צה"ל שפעלו בג'נין לסיכול תשתיות טרור כ"פושעים" וכ"טרוריסטים", ואילו את "אלו המבקשים לפגוע בהם "כ"**לוחמי חופש**". הוועדה הוסיפה וקבעה כי ההתבטאות "גובלת **בהסתה** כלפי חיילי צה"ל", אינה חוסה תחת חופש הביטוי המוקנה לחברי הכנסת ומהווה הפרה של כללי האתיקה.

-- הפוסט שפרסם חה"כ כסיף מיום 3.7.2023 מצורף לבקשה כ**נספח 14**.

56. ביום 1.9.2023, שב חה"כ כסיף והעניק לגיטימציה מפורשת ל"**התנגדות**", "**מרי**", "**מאבק**" ו"**תגובה**" פלסטיניים נגד ישראל. כסיף תהה בפוסט מה מצפים המתנחלים וחיילי צה"ל מן הפלסטינים "**שיקבלו אותם בחיבוקים ונשיקות! שיזרקו עליהם פרחים?**" והשיב "**לא יקרה! יש כיבוש - יש התנגדות! יש אפרטהייד - יש מרי! יש טיהור אתני - יש מאבק! יש פוגרומים - יש תגובה!**".

-- פרסום חה"כ כסיף מיום 1.9.2023 מצורף לבקשה כ**נספח 15**.

57. ביום 9.10.2023, יומיים בלבד לאחר מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס, התראיין חה"כ כסיף לתקשורת הזרה וטען, בהתייחס לאירועי ה-7 באוקטובר, כי "**ישראל רצתה באלימות הזו**" – "*Israel wanted this violence*", תוך מתן לגיטימציה לכאורה, ותוך שהוא מייחס את הטבח למדיניות ישראל וקורא לקהילה הבין-לאומית, לפלסטינים ולישראלים לדרוש את סיום "הכיבוש".

-- ראיון חה"כ כסיף מיום 9.10.2023 באתר Democracy Now! מצורף לבקשה כ**נספח 16**.

58. ביום 15.10.2023, כשבוע בלבד לאחר אירועי ה-7 באוקטובר ופרוץ המלחמה, התראיין חה"כ כסיף פעם נוספת לתקשורת הזרה וקשר בין מדיניות ממשלת ישראל לבין התכנית שאותה כינה "**הפתרון הסופי**" של הבעיה הפלסטינית. ועדת האתיקה קבעה כי יצירת הקשר בין מדיניותה של ישראל לבין "הפתרון הסופי", על רקע הטבח שביצע חמאס באזרחי ישראל,

היא "מחרידה במיוחד" וקבעה כי מדובר בהפרה חמורה של כללי האתיקה. [החלטה מס' 17/25 של ועדת האתיקה].

-- פרסום חה"כ כסיף מיום 15.10.2023 בעניין "הפתרון הסופי" מצורף לבקשה כ**נספח 17**.

59. ביום 23.10.2023 פרסם חה"כ כסיף כי "**ישראל טובחת עכשיו קודם כל בחולים ובבעלי המוגבלות ובילדים. כל כך הרבה ילדים**". ועדת האתיקה קבעה כי מדובר ב"רמיזה ברורה" שלפיה ישראל פוגעת, כלשונה "קודם כל ובכוונה תחילה" בחולים, בבעלי מוגבלויות ובילדים, ובכך מייחס כסיף למדינת ישראל ביצוע פשעי מלחמה חמורים. עוד קבעה הוועדה כי להדהוד טענות מעין אלה בעת מלחמה יש "**פוטנציאל ממשי לפגיעה בביטחונה ובטובתה של מדינת ישראל, וחשיפה של לובשי המדים לסיכון של הטלת סנקציות בדין הבינלאומי**". ראו סקירה בהחלטת ועדת האתיקה מס' 28/25.

-- פרסום חה"כ כסיף מיום 23.10.2023 מצורף לבקשה כ**נספח 18**.

60. **תמיכתו של חה"כ כסיף בתביעת דרום אפריקה נגד ישראל היא בין הפעולות הבולטות שפגעו במדינת ישראל בעת מלחמה**. ביום 7.1.2024 בעיצומה של המלחמה וכאשר חטופים רבים עוד נמצאו בשבי החמאס, חה"כ כסיף חתם על עצומה התומכת בהליך שהגישה דרום אפריקה נגד מדינת ישראל בבית הדין הבין-לאומי לצדק בהאג, ובה נטענות טענות קשות שיש בהן כדי **לפגוע במדינת ישראל**, הן במישור הבטחוני והן במישור המדיני.

61. בכך העניק כסיף תמיכה פומבית ומעשית בקידום **הליך משפטי בין-לאומי נגד המדינה** בשל פעולותיה במלחמה, **ביקש להוציא צווים כנגד מדינת ישראל שיכפו עליה את הפסקת המלחמה, וזאת תוך נטילת סיכון ממשי לביטחונם של החטופים, ולבטחונה של מדינת ישראל ותושביה**.

62. חה"כ כסיף הצהיר למעשה בחתימתו, כי הוא ואזרחים נוספים מבקשים **להוסיף את קולם כאזרחי ישראל לטענות המופיעות בכתב התביעה** שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל, כך: "**החומרים אשר עולים מהתביעה מזוויעים ואמינים. ישראל אכן נוקטת בצעדים שיטתיים ויסודיים למחיקת אוכלוסיית עזה, להרעבתה, להתעללות בה ולעקירתה. היא מיישמת מדיניות של מחיקת אפשרויות מחייה, ואשר מובילה לג'נוסייד. היא הורגת באופן שיטתי שכבות אוכלוסייה רחבות, אנשי אקדמיה מובילים, סופרים, רופאים, צוותי רפואה, עיתונאים ואזרחים פשוטים. לאור האמור לעיל, אנו מבקשים להוסיף את קולנו כאזרחים וכאזרחיות ישראל לטענות שמובאות בכתב התביעה שהגישה דרום אפריקה לבית המשפט הבינלאומי לצדק בהאג, בתקווה שקולנו יסייע לקבלת החלטה שתביא להפסקתה המיידית של המלחמה.**".

63. כתב התביעה המופרך שבו הביע כסיף תמיכה בלתי מסויגת בחמאס, מייחס למדינת ישראל ולבכיריה שורה של האשמות שהן החמורות שניתן להעלות נגד מדינה: ביצוע **רצח עם בעם הפלסטיני מתוך כוונה להשמיד חלק ניכר ממנו; פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה; הרג**

מכוון של אזרחים; הרעבה כשיטת לחימה; עקירה כפויה וטיהור אתני; אפרטהייד הנמשך, לפי הנטען, זה 75 שנים, קרי מאז הקמת מדינת ישראל; וכן גירושם ועקירתם של מאות אלפי פלסטינים במסגרת ה"נכבה" עם הקמת המדינה. עוד נטען כי פעולות ישראל בעזה הן חלק מהיסטוריה רחבה נטענת של "***apartheid, expulsion, ethnic cleansing, annexation, occupation, discrimination***"[6].

64. במעשה ממשי זה, עשה חה"כ כסיף אף שימוש פסול בתוארו ובתפקידו כחבר כנסת, כדי לפגוע במדינת ישראל במישור הבינלאומי. למעשה, כסיף סייע לאויב בשעת מלחמה בפועל כנגד האינטרסים של מדינת ישראל והציבור הישראלי – לו חב חובת נאמנות כחבר הכנסת. העצומה שלו נשלחה לגופים בינלאומיים משפטיים בעלי סמכות לכאורה, והפעולותיו השפיעו בזמן אמת השפעה דרמטית על המצב המדיני והביטחוני (כולל אמברגו וחרמות בינלאומיים ממדינות שונות).

65. בעקבות פעולתו זו, הוגשה בקשה להפסקת חברותו בכנסת, שעליה חתמו 85 חברי הכנסת. בבקשה נטען, כי מעשיו עולים כדי תמיכה במאבק המזוין של חמאס נגד ישראל, מגיש הבקשה, הבהיר "**ההצבעה בעד הדחתו של ח"כ כסיף היא הצבעה בעד הגנה על מדינת ישראל ובעד חיילי צה"ל**" ובהמשך: "**ח"כ כסיף חצה את הקו והפך מעשית למשרתם ושליחם של אויבנו ומשרתם של החמאס**". ועדת הכנסת תמכה בהפסקת החברות ברוב של 14 מתוך 17 חבריה; במליאת הכנסת תמכו בהפסקת חברותו 85 חברי כנסת, לעומת 11 מתנגדים, אולם לא הושג הרוב המיוחד הנדרש של 90 חברי הכנסת הנדרש לפי חוק היסוד. ועדת האתיקה עמדה על כך שהתמיכה הרחבה, מצד חברי קואליציה ואופוזיציה כאחד, מבטאת את **עוצמת הזעזוע** מן המעשה ואת חומרת הפגיעה בטובת המדינה, בכבודה של הכנסת ובמעמדה

-- בקשת חה"כ פורר להפסקת חברות של חבר הכנסת עופר כסיף לפי סעיף 42 א(ג) לחוק-יסוד: הכנסת מצורפת לבקשה כ**נספח 19**; פרוטוקול דיון מיום 29.1.2024 בוועדת הכנסת על בקשת הדחתו של חה"כ כסיף מצורף לבקשה כ**נספח 20**; פרוטוקול ישיבת מליאת הכנסת מימים 19 – 21 בפברואר 2024 על הדחתו של חה"כ כסיף מצורפים לבקשה כ**נספח 21**.

66. ועדת האתיקה של הכנסת קבעה כי יש לראות במעשהו של כסיף "**תמיכה בטענות המובאות בתביעתה של דרום אפריקה לפיהן מדינת ישראל מבצעת פשע השמדת עם**", הגדירה את המעשה "**הפרה חמורה ביותר**", שיש בה "**פגיעה ממשית בחובת הנאמנות של חבר הכנסת לקידום טובת המדינה**", וכן פגיעה באמון הציבור בכנסת ובמחויבותו של חבר הכנסת למעמדו:

"זכותם של חברי הכנסת לבטא עמדות שאינן בקונצנזוס ולהביע ביקורת פומבית על הממשלה שמורה להם גם בתקופת לחימה, אך יש להבחין בין ביקורת ומחאה חריפים אך לגיטימיים, ובין עידוד עלילות הדם נגד חיילי צה"ל ומדינת ישראל תוך פגיעה ביכולתה של

[6] https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf

המדינה להתמודד עם הטענות בחזית הבינלאומית, בעיקר לנוכח התביעה התלויה ועומדת נגדה בבית הדין הבין לאומי לצדק. שכן ברור לכול שהצטרפותו של חבר פרלמנט ישראלי לטענות כנגד מדינת ישראל חוטאת לחובתו לשמש דוגמה אישית להתנהגות ראויה ונותנת רוח גבית לגורמים שונים, מבית ומחוץ, להצטרף להאשמות המסולפות כלפי מדינת ישראל וכלפי חיילי צה"ל על ביצוע פשעי מלחמה ולקריאה לסנקציות על ראשי המדינה והצבא.

הוועדה סבורה כי הצטרפות כלל העובדות הללו מביאה לכך שמעשיו של חבר הכנסת כסיף מהווים הפרה של חובת הנאמנות החלה על כלל חברי הכנסת, **ואינם עולים בקנה אחד עם טובת המדינה**, אף לא בפרשנות הרחבה ביותר שניתן לתת למונח זה. יתר על כן, הוועדה סבורה כי אמירות אלה פוגעות בצורה חמורה באמון הציבור בחברי הכנסת כמי שמבקשים לקדם, כל אחד בדרכו שלו, את טובתה של המדינה ושל אזרחיה.

... אין חולק שתמיכה נרחבת של 85 מחברי הבית, חברי קואליציה ואופוזיציה כאחד, מבטאת באופן הברור ביותר את עוצמת הזעזוע והסלידה הציבורית ממעשהו של חבר הכנסת כסיף, וכתוצאה מכך – גם את חומרת הפגיעה בטובת המדינה, בכבודה של הכנסת ובמעמדה."

67. בחודש ינואר 2024 במקביל להליכי ההדחה שהתנהלו נגדו בכנסת, פעל חה"כ כסיף להבאת עניינו בפני גורם בין-לאומי נוסף, בפעולה שיש בה פגיעה נוספת במוסדות המדינה, ואי הכרה וקבלה של חוקיה ונהליה הפנימיים של המדינה. עניינו הובא בפני גוף בינלאומי הנקרא Inter-Parliamentary Union (IPU), בבקשה לבחון את פעולות הכנסת בעניינו. ההליך בעניינו של חה"כ כסיף נפתח כאמור בחודש ינואר 2024, בוועדת זכויות הפרלמנטרים של ה-IPU, בעקבות תלונה שהוגשה מטעמו, ובמסגרתו הועלו טענות בדבר פגיעה בחופש הביטוי וההתאגדות שלו, איומים והפחדה, פגיעה בהליך הוגן ונקיטת צעדים הפוגעים במימוש המנדט הפרלמנטרי שלו. בעקבות התלונה של כסיף ה-IPU פנה ליו"ר הכנסת לקבלת התייחסות לטענות. בכך ביקש כסיף לרתום גוף בין-לאומי נוסף לבחינת פעולותיהם של מוסדות הכנסת כלפיו ולהפעלת מנגנוני הפיקוח הבין-לאומיים של ה-IPU ביחס אליהם[7].

-- החלטת ה- Inter-Parliamentary Union (IPU) מיום 23.10.2025 בעניינו של חה"כ כסיף מצורפת לבקשה כ**נספח 22**.

20. ביום 3.4.2024 הצהיר חה"כ כסיף מעל דוכן מליאת הכנסת כי "**ההתקפה על שיפא הייתה והיא פשע מלחמה**". ועדת האתיקה קבעה כי כסיף האשים את חיילי צה"ל ואת מדינת ישראל"בביצוע פשעי מלחמה חמורים וברציחה מכוונת של חפים מפשע וכי הדברים פוגעים במדינת ישראל, במאמץ ההסברתי ובביטחונה של ישראל.

[7] הליך ה-IPU בעניינו של חה"כ עופר כסיף נפתח בינואר 2024 בעקבות תלונה שהוגשה מכוח סעיף I.1(a) לנוהל ועדת זכויות הפרלמנטרים של ה-IPU, סעיף המאפשר תלונה רק על ידי חבר הפרלמנט שנפגע, אדם שהוסמך על ידו או בן משפחתו.

-- עמודים רלוונטיים מפרוטוקול מליאת הכנסת מיום 3.4.2024 מצורף לבקשה כ**נספח 23**.

21. ביום 26.5.2024 שיתף חה"כ כסיף סרטון מרפיח וכתב "טבח ברפיח". פושעי ג'נוסייד עזה – לדין!". ועדת האתיקה קבעה כי "**האשמות אלה "מייצרות דה לגיטימציה כלפי מדינת ישראל בעולם ופוגעות באופן ישיר במאמץ המלחמתי**".

-- הפרסום מיום 26.5.2024 של חה"כ כסיף מצורף לבקשה כ**נספח 24**.

26. בסיכום שורת ההתבטאויות האמורה לצדן של התבטאויות נוספות שנסקרו בהחלטות ועדת האתיקה של הכנסת, קבעה ועדת האתיקה כי "**אין חולק כי מכלול ההתבטאויות מהווה מסה המלמדת על דפוס ומאמץ שיטתי של חבר הכנסת כסיף**".

27. ביום 8.10.2024 פרסם חה"כ כסיף "**מי ששתק ולא עשה דבר כשבני עמי ומשפחתי נטבחו לפני 80 שנה באירופה, הם אותם אלה ששותקים ולא עושים כלום כשהפלסטינים נטבחים עכשיו בעזה**". ועדת האתיקה דחתה את טענתו כי אין מדובר בהשוואה לשואה וקבעה כי גם בהתבטאות זו הפר את כללי האתיקה [ועדת האתיקה של הכנסת, החלטה 46/25 מיום 9.7.2025, נספח 12 לבקשה זו].

28. ביום 2.12.2024 פרסם חה"כ כסיף "**מאז הושעיתי בגין אמירת אמת, הולכת אותה אמת מחרידה ויוצאת לאור יותר ויותר: ממשלת ישראל מבצעת ג'נוסייד וטיהור אתני ועל כל חבריה לעמוד לדין**"; ביום 4.12.2024 פרסם "**חיילי הכיבוש מתעללים בפלסטיניים באופן שיטתי בחברון - השפלות, אלימות, הטרדות ועינויים מכוונים**". וביום 6.12.2024 שב חה"כ כסיף והצהיר "**את האמת הכואבת והנוראה יש לזעוק מכל פינה: ישראל מבצעת רצח עם בעזה.**" [כך כפי שנסקר בהחלטת ועדת האתיקה של הכנסת החלטה 46/25 מיום 9.7.2025, נספח 12 לבקשה זו]. ועדת האתיקה קבעה כי בכך חזר כסיף על אותן האשמות חמורות כלפי ישראל, אף לאחר שכבר הוטלו עליו סנקציות בגין התבטאויות דומות.

31. ביום 31.12.2024 פנה חה"כ כסיף לפרלמנט הבריטי, תוך הזדהות כחבר הכנסת וכחבר בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. בפנייתו זו, דרש כסיף כי הפרלמנט הבריטי ישית סנקציות כנגד אזרחים ישראליים וסנקציות כנגד רשויות מקומיות ושרים בממשלה, תוך פגיעה במדינת ישראל וריבונותה, ואף הפציר בפרלמנט הבריטי כי יאכוף את צווי המעצר שהוצאו כנגד ראש הממשלה ושר הביטחון:

> "As a member of the Constitution, Law and Justice Committee of the Knesset, I can assure you first hand that these organizational sanctions deeply frighten the settlements movement. It is imperative that the sanction regime on the settlement movement will deepen and broaden, circling more and more organizations and high ranking individuals. Specifically, I believe the utmost necessity is to include settlements municipalities in future

sanctions, as they are the driving force behind violent attempts to take control of more Palestinians territories; Moreover, personal sanctions against government ministers that abate counter terrorist measures against violent settlers groups are essential."

"Specifically, Hadash was the only political party in the Knesset that endorsed the International Criminal Court's decision to issue arrest warrants in its composition for the *Situation in the State of Palestine*. We continue to implore all parties to the Rome Statue, including the government of the UK, to uphold the rule of law and respect the arrest warrants issued by the ICC."

-- מכתבו של חה"כ כסיף לפרלמנט הבריטי מיום 31.12.2024 בדרישה להשתת סנקציות על אזרחים ישראלים ובכירי ממשלת ישראל מצורף לבקשה כ**נספח 25**.

32. פניה זו, קודמה על ידי כסיף לאחר שמספר חודשים קודם לכן, הוא דרש ממחלקת המחקר והמידע של הכנסת לערוך מחקר בנושא, 'צעדים שנקטו מדינות כנגד ישראלים החשודים במעורבות בפשיעה לאומנית כלפי פלסטינים באיו"ש'. המחקר פורסם על ידי הממ"מ בחודש אוגוסט 2024, ולדברי החוקרים בממ"מ: "מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת עופר כסיף והוא סוקר הגבלות אותן החליטו האיחוד האירופי וכמה מדינות להטיל על אזרחים ישראלים על רקע מעורבות במעשי אלימות כלפי פלסטינים באזור יהודה ושומרון. מלבד האיחוד האירופי, במסמך נסקרות המדינות האלה: ארה"ב, בריטניה, צרפת, קנדה וניו-זילנד. ככלל, מדובר בהגבלות משני סוגים: הגבלות כניסה ותנועה והגבלות כלכליות"[8]. **כלומר, חה"כ כסיף עושה שימוש במשאבים הנתונים לו כחבר כנסת ומגיש תלונות כנגד אזרחים ישראליים, שרי ממשלת ישראל ורשויות מקומיות ישראליות.**

33. ביום 22.1.2025 פרסם חה"כ כסיף תמונה של תא"ל יהודה ואך תחת הכותרת "**מבוקש**" וייחס לו אחריות לביצוע רצח עם ופשעי מלחמה. בכך עבר כסיף מהאשמות כלליות כלפי מדינת ישראל וצה"ל **לסימון אישי של קצין בכיר בצה"ל** כמי שלשיטתו נושא באחריות פלילית לפשעים בין-לאומיים. [כך כפי שנסקר בהחלטת ועדת האתיקה של הכנסת החלטה 46/25 מיום 9.7.2025, נספח 12 לבקשה זו]. ועדת האתיקה ראתה בכך חומרה מיוחדת וקבעה כי מדובר בהאשמה חמורה כלפי קצין בכיר ספציפי. עוד באותו יום, 22.1.2025, פרסם חה"כ כסיף ביחס לפעילות צה"ל בג'נין כי הסרטונים שהגיעו משם מלמדים על "**רצח בדם קר ורדיפת אנשים חפים מפשע**", והוסיף כי מי שעובר על כך לסדר היום "מצדיק פשעי מלחמה".

36. בסדרת פוסטים מיום 9.2.2025 ומיום 24.2.2025 השווה חה"כ כסיף בין החטופים הישראלים המוחזקים בידי חמאס בעזה לבין עצורים פלסטינים בישראל, ובין היתר כתב:

---

[8] צעדים שנקטו מדינות כנגד ישראלים החשודים במעורבות בפשיעה לאומנית כלפי פלסטינים באיו"ש כתיבה: רוני הרשקוביץ ויעל לוי אריאל | אישור: אורלי אלמגור לוטן וליאור בן דוד תאריך: כ"ו בתמוז תשפ"ד, 1 באוגוסט 2024; זמין לצפיה באתר הכנסת: https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_ci_mmm_4761362.pdf

"**גם החטופים הפלסטינים מעונים וסובלים על לא עוול בכפם. את כולם עכשיו!**". ועדת האתיקה הביעה זעזוע מן ההשוואה בין החטופים, קורבנות מעשה טרור, לבין עצורים ואסירים פלסטינים המוחזקים בישראל כדין.

-- סיקור הפרסומים המשווים בין חטופים ועצירים ואסירים מצורף לבקשה כ**נספח 26**.

39. פעילותו המעשית של חה"כ כסיף בפנייה לגופים בין-לאומיים נגד מדינת ישראל ומנהיגיה נמשכה גם בשנת 2025 עת נקט **פעילות אקטיבית נגד מדינת ישראל בזירה הבין-לאומית**. ביום 16.4.2025 פרסם חה"כ כסיף פוסט והודיע כי פנה במישרין ובאופן אקטיבי ויזום לתובע הראשי של **בית הדין הפלילי הבין-לאומי (ICC)** בדרישה לחקור את התנהלות הדרג המדיני הישראלי בעניין הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, ואף דרש **להעמיד לדין את ראש ממשלת ישראל, את שר הביטחון ואת חברי קבינט המלחמה** בגין מעורבותם ואחריותם הנטענת לפשעי מלחמה. יש בכך משום פגיעה ברורה במדינת ישראל, במוסדותיה, ובביטחונה של ישראל.

-- פרסום אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית על פניית חה"כ כסיף ל-ICC מצורף לבקשה כ**נספח 27**.

40. ביום 26.5.2025 חה"כ כסיף נשא נאום במליאת הכנסת שבו תיאר את פעולות צה"ל כ"פשעי מלחמה" וקרא לחיילי צה"ל: "**סרבו לבצע פקודות בלתי חוקיות, סרבו לקחת חלק בפשעי מלחמה ובג'נוסייד**".

-- עמ' רלוונטי מפרוטוקול מליאת הכנסת מיום 26.5.2025 מצורף לבקשה כ**נספח 28**.

57. בפרסום בעמוד הפייסבוק של חה"כ כסיף מיום 12.4.2026 כתב ביחס להר הבית כי "**יורשיהם של הגזענים ופושעי המלחמה הנתעבים ביותר של המאה ה-20 מבטלים בפועל את הסטטוס קוו באל-אקצא, וסוללים את הדרך לים נוסף של דם**" וקרא לעצור אותם "עכשיו, לפני שיהיה מאוחר מדי". בדברים אלה יש משום הסתה ותמיכה במאבק מזוין ובטרור.

-- הפוסט שחה"כ כסיף פרסם ביום 12.4.2026 מצורף לבקשה כ**נספח 29**.

68. ביום 22.8.2026 פרסם חה"כ כסיף פוסט תמיכה **באסיר ביטחוני** החשוד בסיוע לארגון הטרור הרצחני חמאס, ושנקבע לגביו בבית המשפט העליון כי חומר חסוי מבסס היטב את הטענה שד"ר אבו ספיה **סייע לחמאס** במלחמה.

-- הפוסטים שחה"כ כסיף פרסם לתמיכה באסיר ביטחוני לצד כתבה של 'הארץ' על החלטת בית המשפט העליון, מצורפים לבקשה כ**נספח 30**.

69. ביום 5.12.2025 פרסם כסיף **תמיכה בטרוריסט מרואן ברגותי**, וקרא לשחרורו המיידי, ונזכיר, "ביום 20.5.2004 הורשע ברגותי על-ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ברצח בכוונה תחילה בגין שלושה אירועי טרור שבהם נרצחו חמישה בני אדם, בניסיון לרצח, בפעילות בארגון טרור, בחברות בארגון טרור ובקשירת קשר לביצוע פשע (תפ"ח 1158/02). בהכרעת הדין נקבע, בין היתר, כי ברגותי שימש כמנהיג ארגון הפת"ח בגדה המערבית, וכמפקד חוליות אנשי השטח של הפת"ח – אשר התארגנו במסגרת תנועת "התנזים" ו"גדודי חללי אל-אקצה."" [ע"א 71/18 **הרשות הפלסטינית נ' יורשי המנוחה שרון בן שלום ז"ל** (נבו 10.3.2021)]

-- הפוסט שחה"כ כסיף פרסם ביום 5.12.2025 לתמיכה בשחרורו של הטרוריסט מרואן ברגותי מצורף לבקשה כ**נספח 31**.

70. יצוין, שבפרסומיו מקדם חה"כ כסיף את מצעה של הרשימה המשותפת לשינוי חוקתי בסיסי ויסודי של מדינת ישראל, תוך קידום הנרטיב הפלסטיני על פני ההכרה במדינה יהודית.

71. בפרסום מיום 26.5.2026 כתב חה"כ כסיף כי "**הדגל הפלסטיני מונף וימשיך להיות מונף, גם במדינת פלסטין החופשית שתקום בכל השטחים שכבשה ישראל ביוני 67**" תוך שהוא כולל במפורש בין אותם שטחים את **ירושלים המזרחית** כחלק משטחי המדינה הפלסטינית שתוקם. בפוסט שפרסם ביום 22.4.2026 הביע חה"כ כסיף תמיכה מפורשת בזכות השיבה הפלסטינית. בפרסום נוסף מיום 20.1.2026 כתב חה"כ כסיף כי "הכיבוש הוא מחולל הטרור, לא אונר"א" והוסיף כי "**פלסטין החופשית תקום, בכל השטחים שכבשה ישראל ב-1967, לרבות ירושלים המזרחית**".

-- הפוסט שחה"כ כסיף פרסם ביום 26.5.2026 מצורף לבקשה כ**נספח 32**; הפוסט שחה"כ כסיף פרסם ביום 22.4.2026 מצורף לבקשה כ**נספח 33**. הפוסט שחה"כ כסיף פרסם ביום 20.1.2026 מצורף לבקשה כ**נספח 34**.

58. הנה כי כן, לפנינו **רצף מתמשך של התבטאויות, מעשים ופעולות אקטיביות**, החל במתן לגיטימציה ל"התנגדות", "מאבק" ו"תגובה"; המשך בהאשמת מדינת ישראל וצה"ל פעם אחר פעם ברצח עם, טבח, טיהור אתני ופשעי מלחמה הפוגעים בביטחונה של מדינת ישראל; וכלה בפעולות ממשיות בזירה הבין-לאומית נגד מדינת ישראל ומנהיגיה, בחתימתו על עצומה כנגד מדינת ישראל, בפתיחת הליכים משפטיים נגד המדינה ובכיריה בגופים בינלאומיים בעלי סמכות כביכול, בקריאות לחיילים לסרב, בתמיכה אקטיבית בחרם בין-לאומי על ישראל ובתמיכה במחבלים, בעצורים החשודים בעבירות הקשורות בטרור ובאסירים שאף הורשעו במעשי טרור חמורים ביותר.

59. בניגוד **לעניין כסיף** שנדון בבית המשפט העליון עובר לבחירות לכנסת ה-21 בשנת 2019 (א"ב 1806/19 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 נ' ד"ר עופר כסיף** (18.7.2019)), שם בקשת הפסילה נדחתה בשל העובדה כי "**מדובר בראיון עיתונאי ובהתבטאות אחת בלבד**" וכי הדברים שיוחסו לכסיף היו מ'כלי שני', עניינו מובהק הרבה יותר. כעת, יש בבקשה כדי להראות שמשנתו ומטרתו של חה"כ כסיף הן **לפגוע במדינת ישראל, לשלול את מאפייניה הגרעיניים, ולהסית כנגד המדינה ומוסדותיה תוך תמיכה במאבק מזוין כנגד המדינה וחייליה**. אלו אינן עוד הצהרות 'סתם' (הפסולות כשלעצמן ויש גם בהן משום עילת הדחה) אלא, "שזוהי המטרה הדומיננטית המניעה את **פעולת המועמד** וכי להגשמתה הוא פועל באופן נמרץ ועקבי כחלק מפרוגרמה פוליטית ממשית" בשלל אמצעים, בזירה המקומית ובזירה הבינלאומית. והכל – מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל.

ו. <u>סוף דבר</u>

72. במצב דברים זה, כאשר הרשימה המשותפת, ולכל הפחות חלק ניכר מחבריה, מקדמים את שלילתם של היסודות הגרעיניים החוקתיים, הבסיסיים והיסודיים ביותר, שהם מאבני המשטר היהודי-דמוקרטי של מדינת היהודים בארץ ישראל – נדרשת התערבות והצבת קו הגבול. כדברי כב' השופטת וילנר "**לא לעולם חוסן**". חברי הרשימה המשותפת לא מסתירים את רצונם לשנות מן היסוד את מדינת ישראל ועקרונותיה החוקתיים, לעמדתם אפילו אין לקרוא לה "ישראל", יש לשלול מן המדינה לחלוטין את הזהות היהודית של המדינה, לשנות את סמליה, לבטל את חוק השבות, והם מבקשים למעשה לגנוז את היסודות הבסיסיים ביותר ולהחליפם באחרים.

73. תפיסה זו לא נוצרה בגדר הצהרות בלבד, אף שגם די בכך לצורך עניינו, אלא היא אף קיבלה ביטוי מעשי **בפעילות פרלמנטרית** לקידום הסדר חוקתי התואם עקרונות אלה, והיא משתלבת **בהתבטאויותיהם** של חברי הרשימה לצד מעשים שונים שנקטו כנגד מדינת ישראל ומוסדותיה. לצד שלילת מדינת ישראל כמדינה יהודית, פועלים חברי הרשימה אף לתמוך באמצעים שונים בטרור ובמאבק המזוין כנגד מדינת ישראל, תוך מתן לגיטימציה לפעולות איבה וטרור, אי גינוי ותמיכה ממשית כגון קיום אירועים למחבלים ואסירים.

74. התמונה ברורה. מכלול הראיות שהוצג בבקשה זו וקודמותיה, מלמד על מטרותיה של הרשימה המשותפת, על מעשיה ועל פעילותם של העומדים בראשה, ומבסס את עילות הפסילה הקבועות בסעיפים 7א(א)(1) ו-7א(א)(3) לחוק-יסוד: הכנסת.

75. סעיף 7א לחוק היסוד מבטא את נקודת האיזון שקבע המכונן בין הזכות החוקתית לבחור ולהיבחר לבין **זכותה של הדמוקרטיה הישראלית להגן על מאפייניה הגרעיניים** ועל עצם קיומה. הרף המחמיר שנקבע בפסיקה מעניק לזכות להיבחר את ההגנה הראויה לה; בהתקיים אותו רף, הוראת סעיף 7א לחוק היסוד מחייבת את הפעלת ההגנה שהמכונן קבע – פסילת אותה רשימה. התשתית המונחת בבקשה זו מקיימת, לעמדת המבקשת, את אותו רף מחמיר.

76. לעמדת המבקשת, אין כל משמעות להתמודדותה של הרשימה המשותפת כרשימה אחת הכוללת שלוש מפלגות שונות, ואין בעצם השתייכותה של מפלגה אחת עם רעותיה כדי להפחית מחומרת מעשיה והתבטאויותיה, ובכלל זה ביחס לבחינה המשפטית את קיומם של עילות הפסילה לפי סעיף 7א לחוק היסוד (ור' לעניין זה גם את פסק דינו, בדעת מיעוט, של כב' השופט מינץ בעניין כסיף).

77. אשר על כן, מתבקשת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26 להפעיל את הסמכות שהופקדה בידיה מכוח סעיפים 63 ו-63א לחוק הבחירות לכנסת ולקבוע כי הרשימה המשותפת **מנועה** מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-26 מכוח סעיף 7א לחוק היסוד ולחלופין או בהשלמה, לקבוע כי המועמד עופר כסיף הנכלל ברשימה המשותפת לכנסת ה-26 **מנוע** מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-26 מכוח סעיף 7א לחוק היסוד.

78. בקשה זו לקבוע כי המועמד עופר כסיף מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, מוגשת בחתימת של שליש מחברי הועדה המרכזית לכנסת כמפורט בדף החתימות הנלווה לבקשה.

79. בנוסף, לבקשה מצורף תצהיר לאימות העובדות הכלולות בה.

80. חומר הראיות שעליו נסמכת הבקשה מוגש בקובץ ראיות נפרד, ערוך וממוספר בהתאם לנוהל הטיפול בבקשות פסילה לפי סעיף 7א לחוק־יסוד: הכנסת, התשפ״ו–2026.

אילן בומבך, עו״ד
ב״כ הליכוד

תצהיר

אני הח"מ, מר אופיר כץ, נושא ת.ז. מס' [redacted] לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני תושב ישראל ולמעלה מגיל 18.
2. הנני מכהן כחבר הכנסת ה-25 מטעם סיעת הליכוד ומשמש כיו"ר סייעת הליכוד ויו"ר הקואליציה.
3. אני נותן תצהירי זה בתמיכה לבקשת הליכוד – תנועה לאומית ליברלית לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26 לקבוע כי הרשימה המשותפת לכנסת ה-26 (המפלגה הקומוניסטית הישראלית מספר מפלגה 59-900011-4; התנועה הערבית להתחדשות מספר מפלגה 59-900025-4; אלתג'מוע אלוטני אלדמוקרטי מספר מפלגה 59-900026-2) וכן בפרט כי המועמד מטעם הרשימה המשותפת עופר כסיף **מנועים מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-26 מכוח הוראות סעיפים 7א(א)(1) ו-7א(א)(3) לחוק- יסוד הכנסת.**
4. הנני מצהיר ומאשר כי העובדות המפורטות בבקשה נכונות לפי מיטב ידיעתי וכי הטיעונים המשפטיים בבקשה נכונים, לפי מיטב ידיעתי ואמונתי ועל פי ייעוץ משפטי שקיבלתי.
5. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

אופיר כץ

-

אישור

-

הנני מאשרת כי ביום [illegible] הופיע בפניי, עו"ד ורונה קים, מ.ר 105764, באמצעות היוועדות חזותית מר אופיר כץ, ת.ז. [redacted]. ההופעה לפניי בוצעה באמצעות היוועדות חזותית אשר מתועדת אצלי, כאשר המצהיר מופיע לפניי על גבי הצג, עת הצהרתו מושא האימות לפניו והוא מצהיר בפניי כי הוא מצוי מצויה במדינת ישראל בזמן הזדהותו והאימות והוא מסכים לתיעוד החזותי ועשיית השימוש בו

קים וורונה, עו"ד

תמיכה בבקשה לקבוע כי מועמד מנוע

אני הח"מ, חבר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, מאשר בחתימתי, בהתאם לסעיף 63א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 ולנוהל הטיפול בבקשות פסילה לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, התשפ"ו-2026, את תמיכתי בבקשה לוועדת הבחירות המרכזית לקבוע כי המועמד עופר כסיף, שנכלל ברשימת המועמדים שהכינוי שהתבקש לה הוא: _____, מנוע מלהשתתף בבחירות לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, כמפורט בבקשה המצ"ב, שהגיש _____.

מס"ד	שם מלא	מטעם סיעה	חתימה	תאריך
.1				
.2				
.3				
.4				
.5				
.6				
.7				
.8				
.9				
.10				
.11				
.12				
.13	שמחה רוטמן	הציונות הדתית		15/09/2026
.14				
.15	**הושעיה הרדי**	**הציונות הדתית**		15.9.26
.16	עמית הלוי	הליכוד		15.9.2026